

1505874-18.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... base comunitária e foi avisada sobre o roubo em questão, recebendo informações sobre a cor e modelo do veículo envolvido no roubo sofrido pela vítima, o qual passou em frente à base logo em seguida. Efetuada a abordagem, encontrou dentro do veículo os pertences da vítima.

O concurso de agentes também restou devidamente demonstrado pelo depoimento da vítima, que foi clara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505874-18.2022.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505874-18.2022.8.26.0228, c. 373/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067611/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 23527744 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2064/22/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2067611 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

KAUAN SILVA e ARACÉLIO DA SILVA BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque no dia 10 de março de 2022, por volta das 18h30, na Avenida Guarapiranga, altura do nº 2498, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante

grave ameaça exercida com simulação do emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito de ambos, uma bolsa contendo em seu interior documentos pessoais (cartões bancários, identidade), bem como a quantia em dinheiro de R\$ 1.000,00 e um aparelho celular, marca Motorola, todos pertencentes à vítima Fabiana Francisca da Silva. A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fls. 115/121). Os réus foram citados (Kauan fls. 199 e Aracélio fls. 204) e apresentaram resposta à acusação (Kauan fls.182/183 e Aracélio fls. 215).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada em comum pelas partes, sendo os réus interrogados a seguir. Não foram requeridas diligências. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, aumento da pena-base de Aracelio, sem incidência da agravante da calamidade pública, bem como fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena.

A defesa de Kauan pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de furto. Afastamento da agravante da calamidade pública, fixação de regime menos gravoso e incidência da atenuante da confissão.

A defesa de Aracélio pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de furto, incidência da atenuante da confissão, fixação da pena no mínimo legal, fixação de regime aberto para o caso de desclassificação ou semiaberto em caso contrário.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é totalmente procedente.

A vítima F. declarou que na data dos fatos caminhava pela Av. Guarapiranga em direção ao ponto de ônibus quando percebeu a aproximação de um veículo Fiat Palio vermelho em alta velocidade. Suspeitou tratar-se de um roubo, motivo pelo qual tentou retornar para seu local de trabalho, mas o automóvel parou bruscamente e o passageiro desembarcou, vindo na direção da depoente, ordenando que entregasse celular e sua bolsa. Tentou correr, mas caiu, não sabendo se foi empurrada ou se caiu sozinha, sendo que o passageiro se aproximou e pegou seu celular. O motorista também desembarcou e, fazendo menção de que estava armado, apoderou-se de sua bolsa. Ambos retornaram para o carro e saíram em fuga. Retornou para seu trabalho e efetuou o bloqueio de seus cartões. Foi para casa e quando lá chegou foi avisada por familiares que havia policiais a procurando. Foi ao Distrito Policial, onde recuperou todos seus bens. Fez reconhecimento pessoal de apenas dois indivíduos, os quais reconheceu com segurança. Na presente data reconheceu ambos os réus sem hesitações, indicando que Kauan era o passageiro e Aracélio o motorista.

A policial militar relatou que na data dos fatos estava trabalhando na Base Comunitária quando dois motoqueiros passaram pelo local e avisaram que dois indivíduos, em um Fiat Palio vermelho, haviam praticado um roubo nas proximidades, contra uma mulher. Logo em seguida, avistou um carro com aquelas características passando na frete da Base. Seguiram no encalço e deram ordem de parada, que foi atendida. Os ocupantes desembarcaram e foram abordados. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. No banco do motorista, ocupado por Aracelio, encontraram um celular e no banco do passageiro, ocupado por Kauan, encontraram uma bolsa feminina. Ambos confessaram a prática delitiva. Não os conhecia anteriormente.

Os réus, em seus interrogatórios, confessaram a prática delitiva, alegando que estavam sob efeito de drogas e remédios. Aracelio disse que sequer se recorda com detalhes sobre os fatos, diante de seu estado alterado. Kauan confirmou que pegou o celular da vítima e Aracelio confirmou que se apoderou da bolsa dela.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor dos réus, que foram reconhecidos com segurança pela vítima, em sede policial (fls. 10) e nesta oportunidade.

A vítima prestou depoimento firme e coeso, esclarecendo de maneira lógica o desenvolvimento dos fatos, inclusive relatando as condutas de cada um dos réus durante o roubo, o que ratifica a higidez de seu depoimento e dos reconhecimentos efetuados, sendo certo que os réus não trouxeram ao conhecimento do Juízo qualquer circunstância que possa viciar o depoimento por ela prestado. Ademais, tem-se que os réus foram abordados poucos instantes após a prática delitiva, ainda com a bolsa

da vítima no interior do veículo por eles utilizado.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.” (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES).

A policial ouvida procedeu a relatos detalhado, uníssono e harmônico com os demais elementos de prova, esclarecendo sobre o momento em que estava trabalhando na base comunitária e foi avisada sobre o roubo em questão, recebendo informações sobre a cor e modelo do veículo envolvido no roubo sofrido pela vítima, o qual passou em frente à base logo em seguida. Efetuada a abordagem, encontrou dentro do veículo os pertences da vítima.

O concurso de agentes também restou devidamente demonstrado pelo depoimento da vítima, que foi clara quanto ao número de indivíduos e suas condutas, restando inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas.

Com efeito, houve a consumação do delito, na medida em que os agentes obtiveram a posse dos bens da vítima. O E. STJ julgou recurso repetitivo (tema 916 – REsp. nº 1.499.050) no qual assentou o entendimento de que “consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Tal entendimento deu ensejo à edição da Súmula nº 582. Induvidoso que o réu teve a posse do bem eis que, inclusive, detidos com os pertences da vítima no interior do veículo em que estavam.

Quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexos causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Não há se falar em desclassificação, na medida em que restou devidamente demonstrado o emprego de grave ameaça por parte dos agentes. Com efeito, a vítima narrou que notou a aproximação do veículo em alta velocidade e já ficou temerosa, tentou correr, acabou caindo, seguindo-se o desembarque do passageiro (réu Kauan), que ordenou que entregasse seus pertences. Ainda caída, teve seu celular subtraído por ele. O motorista (réu Aracélio) também desembarcou e, levando a mão à cintura, ordenou que entregasse sua bolsa, dela se apoderando. Assim, induvidosa a grave ameaça, não apenas pelo contexto fático em si (abordagem de dois homens, que estavam em um veículo em alta velocidade, a uma mulher, caída ao chão), mas pela existência de expressa menção de estar armado por parte de Aracélio, o que foi descrito com absoluta clareza pela ofendida.

Assim, os réus devem ser condenados nos termos acima expostos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis para o réu Kauan, que agiu com dolo normal à espécie, sendo que as circunstâncias e

consequências do crime não vão além daquelas ordinariamente previstas pelo legislador ao fixar a pena em abstrato, motivo pelo qual a pena será fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. De outra banda, com relação ao réu Aracélio, há de se reconhecer seus maus antecedentes perante a 5ª Vara Criminal Central (autos nº 0003651-51.2004.8.26.0050 – pena julgada extinta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória em 08/02/2010 – fls. 160/161) e 18ª Vara Criminal Central (autos nº 0026451-73.2004.8.26.0050 – pena julgada extinta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória em 13/02/2012 – fls. 164/165), de modo que suas penas serão aumentadas em 1/6, ficando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Consigno que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tais condenações como maus antecedentes, uma vez que o E. STJ é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Ressalte-se que a prescrição da pretensão executória não afasta a possibilidade de se reconhecer a condenação para fins de mau antecedente ou reincidência, já que a respectiva declaração afasta apenas e tão somente a possibilidade de cumprimento da pena, remanescendo os demais efeitos secundários da condenação. Neste sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. Precedentes. 3. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança. Precedente. 4. “O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.” (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015). 5. Habeas corpus não conhecido.” (grifei) (STJ, HC, 349708/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 24/10/2017)

No mesmo sentido: STJ, HC 456891/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/09/2018.

Réu Kauan:

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea. No entanto, esta não surtirá efeitos práticos porque a pena já foi fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Em função da causa de aumento de pena do concurso de agentes, a pena será majorada em 1/3, ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada um no mínimo legal, ante a ausência de elementos a indicar maior capacidade.

Réu Aracélio:

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da

confissão espontânea. Assim, a pena retornará ao mínimo legal, sendo inviável a redução a quem deste patamar, conforme o disposto na Súmula nº 231 do C. STJ. Em função da causa de aumento de pena do concurso de agentes, a pena será majorada em 1/3, ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada um no mínimo legal, ante a ausência de elementos a indicar maior capacidade.

Quanto ao regime de pena, o entendimento desta magistrada é no sentido de que o crime de roubo, por sua gravidade e pela periculosidade daqueles que o praticam, recomenda a fixação de regime mais gravoso do que aquele que seria cabível com base no valor aritmético da pena. Toda a sociedade brasileira está acuada com o número crescente de tal tipo de crime, cometido com audácia progressiva pelos agentes. No entanto, os Tribunais Superiores entendem de forma diversa, havendo frequentes reformas das sentenças proferidas por este Juízo. Assim, visando evitarem-se recursos desnecessários, curva-se ao mais recente entendimento das Cortes Superiores, de modo que, levando-se em conta a primariedade técnica dos réus e o montante de pena, fixa-se o regime inicial semiaberto.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Por todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal os réus:

- 1) KAUAN SILVA às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal, em regime inicial semiaberto.
- 2) ARACÉLIO DA SILVA BEZERRA às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal, em regime inicial semiaberto.

As mesmas razões que recomendaram a custódia dos acusados no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevadas pena aos acusados, patente o risco de que soltos venham procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus no estabelecimento em que se encontram recolhidos.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se a gratuidade deferida ao réu Kauan às fls. 187 e ao réu Aracélio às fls.217.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Verifico que a 19ª Vara Criminal e a 10ª Vara Criminal já foram comunicadas quanto à prisão do réu Aracélio pelo presente feito (fls. 66 - item 05 e fls. 71).

Em que pesem as lesões apontadas nos laudos IML dos réus (fls. 134 e fls. 136), deixo de determinar apuração por parte da Corregedoria da Polícia Militar eis que ausentes alegações dos réus quanto a eventuais agressões por parte dos policiais militares e, ainda, por serem as lesões compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada no presente feito.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de maio de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA